

FAHIMA NAZIRA BINTI ABDULLAH

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)] Pada 15 September 2022 bersamaan 18 Safar 1444H]

Kes Mal (Rayuan) No. 10000-054-0086-2019 & 10000-054-0087-2019

[Rayuan Terhadap Perintah Pengesahan Lafaz Cerai Di Luar Mahkamah di bawah seksyen 57 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Encik Sahrudin bin Samsuddin

(Tetuan Din Samsuddin & Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Perayu terhadap **keseluruhan** keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Selangor (Rayuan) yang diberikan pada 12/03/2018 dalam kes rayuan mal no. 10500-054-0032-2017. Dalam kes tersebut Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi yang mendengar rayuan dari Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor telah memutuskan sebagaimana berikut:

- i. Mahkamah menolak rayuan Perayu.
- ii. Mahkamah memutuskan bahawa keputusan Hakim Bicara Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor dalam kes Saman No: 10010-054-0001-2017 dan kes Saman No: 10010-054-0002-2017 adalah dikekalkan.

Fakta Kes

[2] Perayu telah bernikah dengan Khairul Anuar bin Bolah @ Hasbullah (*selepas ini dikenali sebagai "Plaintif"*) pada 22/10/2012 di Taman Keramat, Kuala Lumpur. Hasil perkahwinan ini pihak-pihak tidak dikurniakan anak namun telah membuat pengangkatan seorang anak perempuan pada 15/8/2016.

[3] Pada 3/1/2017 Plaintif telah memfailkan dua kes Tuntutan Pengesahan Lafaz Cerai di Luar Mahkamah terhadap Perayu di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor (Mahkamah Bicara) melalui kes mal no. : 10010-054-0001-2017 dan 10010-054-0002-2017.

[4] Kedua-dua tuntutan ini dibuat bagi mengesahkan dua lafaz talak yang diucapkan oleh Perayu. Butiran ringkas kejadian lafaz adalah sebagaimana berikut :

Kejadian Pertama (Kes Mal No. : 10010-054-0001-2017)

Tarikh lafaz : 18/9/2016

Masa lafaz : 10.30 malam

Tempat kejadian : D1-2, Blok D, Apartment Excelsa, Jln 1/9 Taman

Universiti Indah, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul

Ehsan

Lafaz : *"Aku ceraikan ko talak satu"*

Kejadian Kedua (Kes Mal No. : 10010-054-0002-2017)

Tarikh lafaz : 30/10/2016

Masa lafaz : 11.30 malam

Tempat kejadian : D1-2, Blok D, Apartment Excelsa, Jln 1/9 Taman
Universiti Indah, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul
Ehsan

Lafaz : *“Aku ceraikan kau dengan talak satu”*

[5] Pada 19/1/2017 kedua-dua kes telah disebut secara serentak dengan kehadiran pihak Plaintiff yang bertindak selaku Plaintiff dan tanpa kehadiran Perayu yang merupakan Defendan pada waktu itu. Dalam prosiding tersebut Plaintiff telah memberitahu Mahkamah bahawa beliau ada melafazkan talaq seperti yang terkandung di dalam penyata tuntutan. Seterusnya kes ditangguhkan pada 14/2/2017 yang tidak dihadiri oleh kedua-dua pihak.

[6] Selanjutnya pada prosiding bertarikh 28/3/2017, Mahkamah Bicara telah dimaklumkan oleh Perayu/Defendan bahawa Plaintiff telah meninggal dunia pada 2/2/2017. Berkenaan dengan lafaz-lafaz yang didakwa, Perayu/Defendan menyatakan tidak mempunyai pengetahuan tentang perkara tersebut.

[7] Selepas mendapatkan keterangan ringkas daripada Perayu/Defendan dalam prosiding tersebut, Mahkamah Bicara telah membuat keputusan pada hari yang sama dengan mensabitkan kedua-dua lafaz sebagaimana yang difailkan oleh Plaintiff. Terma-terma penting yang terkandung dalam perintah kedua-dua kes adalah seperti berikut:

Kes Mal No. : 10010-054-0001-2017 (Lafaz Pertama)

- i. *Mahkamah meluluskan tuntutan ini berdasarkan seksyen 57 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*
- ii. *Mahkamah mensabitkan lafaz yang dibuat di luar dan tanpa kebenaran Mahkamah pada **18 September 2016 adalah sah** dan menjatuhkan talak.*
- iii. *Mahkamah memutuskan mulai tarikh dan waktu tersebut, **jatuhlah talak satu kali pertama berjumlah satu talak raj'ie** terhadap Defendan dengan beriiddah selama tiga bulan.*
- iv. *Mahkamah memerintahkan penceraian ini hendaklah didaftarkan di Pejabat Agama Islam Daerah Klang dan Surat Perakuan Nikah Bilangan Daftar 1670/2012 Negeri Selangor dibatalkan.*

Kes Mal No. : 10010-054-0002-2017 (Lafaz Kedua)

- i. *Mahkamah meluluskan tuntutan ini berdasarkan seksyen 57 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*
- ii. *Mahkamah mensabitkan lafaz yang dibuat di luar dan tanpa kebenaran Mahkamah pada **30 Oktober 2016 adalah sah** dan menjatuhkan talak.*
- iii. *Mahkamah memutuskan mulai tarikh dan waktu tersebut, **jatuhlah talak satu kali kedua berjumlah dua talak secara raj'ie.***
- iv. *Mahkamah memerintahi Plaintiff beriiddah selama tiga bulan.*
- v. *Mahkamah memerintahkan penceraian ini hendaklah didaftarkan di Pejabat Agama Islam Daerah Klang dan Surat Perakuan Nikah Bilangan Daftar 1670/2012 Negeri Selangor dibatalkan.*

[8] Perayu yang tidak berpuas hati terhadap kedua-kedua keputusan tersebut telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan). Walau bagaimanapun pada 12/3/2018 Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah menolak rayuan tersebut sebagaimana terma-terma yang dinyatakan pada perenggan [1] di atas.

[9] Bagi membolehkan rayuan diteruskan ke peringkat Mahkamah Rayuan ini, Perayu telah memfailkan Permohonan Kebenaran Merayu melalui kes permohonan no.: 10000-002-0038-2020 dan 10000-002-0039-2020.

[10] Lanjutan daripada itu, pada 3/9/2019 Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah meluluskan permohonan tersebut dengan membenarkan hanya satu isu sahaja yang berkaitan perundangan berkepentingan awam dibawa di hadapan kami untuk diputuskan iaitu **sama ada pemakaian sekyen 17 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Selangor) 2003 boleh diterima secara mutlak untuk pensabitan lafaz cerai dalam keadaan Responden menafikan dakwaan lafaz cerai yang dibuat serta pengadu tidak mengemukakan sebarang saksi dan dalam keadaan tiada keterangan secara terperinci berkaitan hal keadaan ketika lafaz yang didakwa tersebut dibuat.**

[11] Berdasarkan kebenaran tersebut maka pada 13/9/2019 Perayu telah memfailkan Notis Rayuan diikuti oleh Alasan Rayuan pada 3/3/2020 dan Rekod Rayuan pada 2/11/2020 setelah memperolehi kebenaran lanjut tempoh memfailkan Rekod Rayuan. Kesemua dokumen-dokumen tersebut telah diserahkan kepada ahli waris Plaintiff. Seterusnya pada 28/1/2022 Perayu telah

memfailkan hujahan bertulisnya sebelum pendengaran di hadapan kami ditetapkan pada 4/7/2022.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[12] Sebelum kami membuat ulasan yang lebih lanjut, suka untuk kami perelaskan berkaitan kedudukan waris-waris kepada Plaintiff dalam kes rayuan ini. Menurut rekod prosiding, waris-waris ini telah bertindak memfailkan hujahan bagi pihak Plaintiff. Persoalan yang timbul adalah sama ada waris-waris ini merupakan pihak-pihak dalam rayuan ini atau tidak.

[13] Bagi memutuskan persoalan awalan ini, rujukan telah dibuat kepada Seksyen 19 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

Seksyen 19. Perubahan pihak

(1) Tertakluk kepada subsekysen (2), Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak pada mana-mana peringkat prosiding, membatalkan, menggantikan atau menambahkan mana-mana pihak mengikut apa-apa cara dan atas apa-apa terma yang adil dan patut.

(2) Tiada seorang pun boleh dijadikan plaintiff tanpa persetujuannya atau, jika dia orang tak berkeupayaan, tanpa persetujuan wakilnya yang hendaklah ditandakan secara bertulis atau mengikut apa-apa cara lain yang dibenarkan.

[14] Berdasarkan peruntukan ini adalah jelas bahawa sesuatu perubahan kepada pihak-pihak hanya dibenarkan dengan wujudnya kehendak oleh Mahkamah itu sendiri atau melalui permohonan pihak-pihak. Dalam konteks kes ini, kami tidak menemui apa-apa permohonan yang dibuat oleh para waris untuk dijadikan pihak-pihak sama ada di Mahkamah Bicara mahupun di

hadapan kami. Justeru pihak dalam rayuan ini hanyalah Perayu sahaja tanpa wujudnya mana-mana Responden. Berdasarkan dapatan ini, tindakan waris-warisi Plaintiff yang memfailkan hujahan dalam rayuan ini tanpa mendapat kebenaran adalah suatu tindakan yang tidak perlu untuk kami berikan perhatian dan pertimbangan.

[15] Berbalik kepada Alasan Rayuan yang difailkan pada 15/10/2021, Perayu telah memplidkan sebelas (11) alasan rayuannya. Namun begitu, kami dapati hanya **alasan rayuan ketiga, keenam dan ketujuh** sahaja yang mempunyai kaitan langsung dengan isu yang telah diberi kebenaran merayu untuk diputuskan sebagaimana yang kami nyatakan pada perenggan [10]. Ketiga-tiga alasan tersebut kami ringkaskan sebagaimana berikut:

- i. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menerima fakta wujudnya lafaz cerai oleh Plaintiff yang mana Plaintiff hanya menjawab pertanyaan dari Hakim Bicara sahaja tentang lafaz tersebut. Walaupun ada pengakuan yang dibuat, namun ia telah dinafikan oleh Perayu. (Alasan Ketiga)
- ii. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi terkhilaf apabila berpandangan bahawa Hakim Bicara telah membuat siasatan penuh dan penelitian yang terperinci serta mengikut prosedur undang-undang sedangkan tiada sebarang prosiding siasatan dilakukan semasa di Mahkamah Bicara. (Alasan Keenam)
- iii. Yang Arif Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menganggap pengakuan Plaintiff tersebut sebagai suatu *iqrar* yang perlu diterima sepenuhnya dan mengikat pihak-

pihak sedangkan Perayu telah menafikan kewujudan lafaz cerai tersebut. (Alasan Ketujuh)

[16] Perayu antara lain menghujahkan bahawa Seksyen 17 adalah berkaitan dengan *iqrar* seseorang terhadap sesuatu hak yang perlu dibuktikan. Hal ini kerana dakwaan lafaz cerai tersebut merupakan suatu hak suami terhadap isteri. Selain itu menurut Perayu, Hakim Bicara telah terkhilaf apabila hanya mengambil kira lafaz tersebut soreh atau tidak semata-mata sedangkan Perayu telah menyatakan tidak mengetahui tentang lafaz tersebut dan hidup seperti biasa sebagai suami isteri sehinggalah Plaintiff keluar dari rumah kelamin.

[17] Semasa di Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) pula, Perayu berhujah YA Hakim telah terkhilaf apabila hanya memperakukan sahaja apa yang berlaku di Mahkamah Bicara tanpa membuat siasatan yang lebih lanjut berkenaan dakwaan Pemohon yang tidak mendengar atau tidak mengetahui wujudnya lafaz cerai. Dalam hal ini Perayu menyatakan sepatutnya diberi peluang untuk bersumpah Syarie untuk menafikan lafaz tersebut dibuat di hadapannya.

[18] Bagi memutuskan persoalan ini kami merujuk kepada Seksyen 17 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

Seksyen 17. Iqrar ditakrifkan.

(1) Iqrar ialah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang, secara bertulis atau lisan atau dengan isyarat, menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap mana-mana orang lain berkenaan dengan sesuatu hak.

(2) Apa-apa iqrar hendaklah dibuat—

(a) di dalam Mahkamah, di hadapan Hakim; atau

(b) di luar Mahkamah, di hadapan dua orang saksi lelaki yang aqil, baligh dan 'adil.

(3) Sesuatu iqrar yang berhubungan dengan apa-apa fakta persoalan atau fakta relevan ialah qarinah.

[19] Berdasarkan fakta kes, kami berpuas hati bahawa Plaintiff telah membuat pengakuan lafaz tersebut dalam keadaan dia mempunyai hak atau obligasi terhadap Perayu sebagai isterinya yang sah menurut hukum Syarak. Sebarang lafaz yang berkaitan dengan perceraian boleh menjejaskan hak tersebut. Pengakuan tersebut juga telah dibuat di hadapan Hakim Bicara. Justeru, pada peringkat ini kami berpuas hati bahawa pengakuan tersebut adalah menepati kehendak seksyen 17 yang telah kami nyatakan di atas. Namun begitu, persoalan yang timbul adalah **sama ada iqrar tersebut sudah memadai untuk mensabitkan gugurnya talak ke atas Perayu atau tidak?**

[20] Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian telah dibuat kepada pernyataan yang telah dibuat dalam prosiding bertarikh 19/1/2017 bagi kedua-dua lafaz tanpa kehadiran Perayu. Dalam prosiding tersebut Plaintiff telah menyatakan:

“Saya ada lafaz seperti di dalam Penyata Tuntutan. Saya dah maklumkan pada Defendan tiada balasan dari Defendan, saya ada lafaz.”

Mahkamah Bicara kemudiannya telah menangguhkan kes tersebut pada 14/2/2017 kerana penyampaian saman kepada Perayu masih belum sempurna.

[21] Merujuk kepada pengakuan di atas, pada hemat kami, ia hanya dibuat secara amat ringkas yang berpandukan kepada Pernyataan Tuntutan yang tidak menyeluruh terutama berkaitan dengan punca serta situasi semasa lafaz diucapkan. Oleh itu, sungguhpun ia berupa suatu *iqrar* menurut Seksyen 17, namun kami berpandangan ia masih belum mencukupi untuk mengesah dan mensabitkan talaq terhadap Perayu menurut hukum Syarak.

[22] Hal ini kerana tiada sebarang siasatan terperinci lagi mendalam sempat dibuat bagi setiap rukun talaq sebagaimana yang dikehendaki oleh seksyen 57(2) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003] yang antara lain memperuntukkan :

Seksyen 57. Pendaftaran perceraian di luar Mahkamah

- (1) Walau apa pun seksyen 55, seseorang yang telah menceraikan isterinya dengan lafaz talaq di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah, hendaklah dalam masa tujuh hari dari pelafazan talaq itu melaporkan kepada Mahkamah.*
- (2) Mahkamah hendaklah mengadakan siasatan untuk memastikan sama ada talaq yang dilafazkan itu adalah sah mengikut Hukum Syarak.*

[23] Peruntukan tersebut juga adalah selari dengan Peraturan 2 dan 3 Arahan Amalan No.6 Tahun 2019 yang bertajuk "Amalan Pengesahan Talaq Di Luar

Dan Tanpa Kebenaran Mahkamah Serta Penjelasan Keengganan Bersumpah (*Nukul*)” yang menyatakan:

2. Tertakluk kepada Hukum Syarak, mahkamah dalam mendengar dan memutuskan pengesahan talaq di luar dan tanpa kebenaran mahkamah hendaklah berpuas hati bahawa talaq itu telah memenuhi rukun-rukun talaq.

3. Mahkamah sebelum mengesahkan lafaz talaq, hendaklah terlebih dahulu menjalankan penyiasatan dan menentukannya melalui keterangan suami dan isteri yang telah memenuhi syarat-syarat talaq menurut Hukum Syarak seperti yang berikut—

(1) suami—

- (a) seorang suami yang sah kepada isteri yang diceraikan;*
- (b) seorang yang baligh menurut Hukum Syarak;*
- (c) seorang yang berakal; dan*
- (d) melafazkan talaq dengan kerelaannya tanpa paksaan*

[24] Dalam konteks kes ini, kami berpandangan bahawa siasatan terperinci berkenaan dengan lafaz talaq tersebut masih belum sempat dilaksanakan secara sempurna apabila Plaintiff telah meninggal dunia. Sungguhpun lafaz yang didakwa oleh Plaintiff dalam Pernyataan Tuntutan adalah berbentuk soreh, namun pada hemat kami, ia masih memerlukan siasatan yang terperinci memandangkan Perayu menafikan sama sekali mempunyai pengetahuan kepada lafaz tersebut.

[25] Oleh itu adalah sesuatu yang sukar untuk ditentukan sama ada lafaz yang didakwa telah memenuhi kehendak hukum Syarak ataupun tidak jika hanya bersandarkan kepada kenyataan ringkas Plaintiff semasa sebutan kes.

Dalam hal ini kami menyimpulkan bahawa lafaz soreh yang dinyatakan dalam Pernyataan Tuntutan semata-mata belum cukup untuk diterima bagi mensabitkan talaq memandangkan terdapat fakta-fakta lain yang berkaitan rukun talaq yang perlu diberi pertimbangan.

[26] Seterusnya kami turut berpandangan bahawa YA Hakim Mahkamah Tinggi turut tersasar dalam ulasannya yang terdapat pada Rekod Rayuan muka surat 12 apabila menyatakan berpuas hati semasa kejadian lafaz bertarikh 30/10/2016 Plaintiff dalam keadaan sedar, waras, tidak mabuk serta tiada paksaan daripada mana-mana pihak untuk melafazkan talaq tersebut, sedangkan pernyataan-pernyataan tersebut langsung tidak terdapat dalam nota keterangan mahupun Pernyataan Tuntutan semasa di Mahkamah Bicara. Justeru, dapatan yang dinyatakan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi itu adalah suatu kekhilafan.

[27] Bagi menjawab persoalan undang-undang berkepentingan awam yang dibawa di hadapan kami ini, suka untuk kami tegaskan bahawa dalam keadaan wujudnya penafian oleh Perayu serta ketiadaan siasatan yang lengkap berkaitan rukun-rukun talaq serta keterangan saksi yang menyokong dakwaan Plaintiff, maka pada hemat kami kebergantungan kepada pemakaian seksyen 17 untuk mensabitkan talaq adalah tidak selamat dan tidaklah boleh diterima secara mutlak. Pada hemat kami *iqrar* yang dibuat oleh Plaintiff di hadapan Hakim Bicara pada 19/1/2017 hanya sekadar membuktikan kewujudan dakwaan lafaz berkaitan talaq yang belum tentu akan memberi kesan gugurnya talaq ke atas Perayu.

[28] Bagi memperkukuh dapatan ini, maka pada hemat kami Perayu sewajarnya diarahkan untuk bersumpah nafi atau "*Yamin Nafyi al-`Ilmi*". Merujuk kepada Arahan Amalan No. 2 Tahun 2006 (Amalan Sumpah Mahkamah Syariah) sumpah ini bermaksud sumpah yang dilakukan oleh seseorang untuk menafikan yang dia mengetahui sesuatu perbuatan mengenai orang lain.

[29] Pada hemat kami, sumpah ini penting bagi meyakinkan kami bahawa Perayu benar-benar tidak mempunyai pengetahuan terhadap kedua-dua lafaz tersebut lebih-lebih lagi wujud keraguan apabila pihak-pihak masih tinggal serumah sebagai suami isteri selepas kedua-dua lafaz tersebut diucapkan sehinggalah pada 8/12/2016 apabila Plaintif keluar dari rumah.

[30] Selain itu menurut Peraturan 8 Arahan Amalan yang sama turut menggariskan situasi-situasi di mana seseorang *mudda'a 'alaih* boleh dibenarkan untuk bersumpah yang antara lain ialah:

8. Pelaksanaan Sumpah

(1) Dalam mana-mana peringkat prosiding kes mal, *mudda'a 'alaih* perlu bersumpah dengan kebenaran Hakim apabila -

(a) *muddaa'ii* gagal mengemukakan keterangan yang mencukupi;

(b) *mudda'a 'alaih* menafikan tuntutan *muddaa'ii*; dan

(c) *muddaa'ii* menuntut *mudda'a 'alaih* bersumpah atas penafiannya;

[31] Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami berpendapat adalah wajar sumpah nafi dilaksanakan ke atas Perayu. Setelah diterangkan kesan dan akibat sumpah mengikut hukum syarak, maka Perayu telah menyatakan

kesanggupannya untuk bersumpah dan melafazkan sumpah penafiannya seperti berikut:

Wallahi, Wabillahi, Watallahi,

Demi Allah aku Fahima Nazira binti Abdullah bersumpah dengan nama Allah bahawasanya aku menafikan mempunyai pengetahuan tentang lafaz talaq yang dibuat oleh Khairul Anuar bin Bolah@Hasbullah terhadap aku pada 18/9/2016 dan 30/10/2016.

Dan jika aku berdusta pada sumpah aku nescaya dimurkai Allah dan laknat-Nya di atas aku dunia dan akhirat.

[32] Merujuk kepada ulasan-ulasan di atas, secara kesimpulannya kami bersetuju dengan hujahan Perayu bahawa Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) dan Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mensabitkan kedua-dua lafaz cerai dengan hanya berpandukan kepada *iqrar* Plaintiff melalui Pernyataan Tuntutan semata-mata. Oleh yang demikian, adalah menjadi tugas kami untuk campur tangan bagi memperbetulkan kekhilafan tersebut.

KEPUTUSAN

Setelah meneliti Rekod Rayuan, penghujahan Perayu dan setelah sumpah dilafazkan, maka kami berpuashati dan sebulat suara membuat keputusan seperti berikut:

1. Rayuan **DITERIMA**.

2. Keputusan kes mal (rayuan) no. 10500-054-0031-2017 dan 10500-054-0032-2017 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor (Rayuan) bertarikh 12/3/2018 serta kes mal no. 10010-054-0001-2017 dan 10010-054-0002-2017 bertarikh 28/3/2017 di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor **DIBATALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

-
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

Seksyen 71 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

-
2. **YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

BORANG 1

Amalan Sumpah Mahkamah Syariah

(Amalan 8(1)(b))

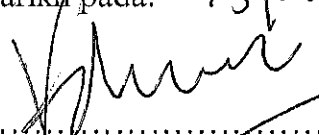
Lafaz Sumpah Syarie Al-Mudda'a 'Alaih

Wallahi, Wabillahi, Watallahi,

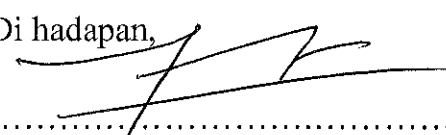
Demi Allah aku Fahima Nazira binti Abdullah bersumpah dengan nama Allah bahawasanya aku menafikan mempunyai pengetahuan tentang lafaz talaq yang dibuat oleh Khairul Anuar bin Bolah@Hasbullah terhadap aku pada 18/9/2016 dan 30/10/2016.

Dan jika aku berdusta pada sumpah aku nescaya dimurkai Allah dan laknat-Nya di atas aku dunia dan akhirat.

Bertarikh pada: 15/11/2022


.....
Tandatangan Orang Yang Bersumpah

12-30 R...

Di hadapan,

.....
(Dato' Mohammad Adib bin Husain)

Di hadapan,

.....
(Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid)

Tarikh : 15/11/22

Tarikh :

Di hadapan,
.....
(Dato' Mohd Amran bin Mat Zin)

Tarikh :

